

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2552/2541

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทโกลเด้น ไฮเทค จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 383 วรรคหนึ่ง
ป.วิ.พ. มาตรา 143 วรรคหนึ่ง
พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 มาตรา 14
ป.รษฎากร มาตรา 108

จำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญากู้เงินและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีโดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ทำสัญญาค้ำประกันจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามเอกสารพิพาท เอกสารดังกล่าวเป็นสัญญาค้ำประกันการกู้เงินและสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นการค้ำประกันเงินกู้และเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์เพียงรายเดียว ซึ่งจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกันทำโดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันคือ ร่วมผูกพันตนเป็นผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้วงเงินสินเชื่อในหนี้ประเภทเงินกู้และกู้เบิกเงินเกินบัญชีของจำเลยที่ 1 ความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ตามสัญญาค้ำประกันฉบับพิพาทเป็นความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม กล่าวคือ มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี้รายนี้โดยสิ้นเชิง หากใช้ต่างคนต่างรับผิดชอบคนละส่วนเท่า ๆ กันไม่

เมื่อสัญญาค้ำประกันฉบับพิพาทเป็นตราสารในเรื่องเดียวกันและมีลักษณะอย่างเดียวกัน จึงไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติของ ป.รษฎากรมาตรา 108 ที่จะต้องปิดแสดฉบับแยกกันเป็นรายบุคคลหรือคนละ 10 บาท ทั้งตามบัญชีอัตราอากรแสดฉบับที่กำหนดลักษณะแห่งตราสารท้าย ป.รษฎากรก็ยังกำหนดไว้ว่าสำหรับการค้ำประกัน

นั้น ข้อ 17 (ง) คำประกันสำหรับจำนวนเงินเกิน 10,000 บาทขึ้นไป กำหนดค่าอากร
แสตมป์ 10 บาท เมื่อเอกสารฉบับพิพาทปิดอากรแสตมป์ฉบับละ 10 บาท ครบถ้วน
แล้ว จึงเป็นเอกสารที่ชอบและใช้เป็นพยานหลักฐานได้ตามกฎหมาย

โจทก์ประกอบธุรกิจการธนาคารมีสิทธิติดดอกเบี้ยยจากผู้มาติดต่อขอสินเชื่อจาก
ธนาคารได้ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดขึ้นโดยประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออก
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505
อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจึงกำหนดขึ้นตามกฎหมายเมื่อมิใช่เป็นการกำหนดขึ้นตามที่คู่
สัญญาตกลงกันเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้หรือไม่ชำระให้ถูกต้องสมควรจึงไม่มีลักษณะ
เป็นเบี้ยปรับซึ่งศาลอาจลดลงเป็นจำนวนพอสมควรได้

การที่ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาถึงดอกเบี้ยในหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีช่วงระหว่าง
วันถัดจากวันเลิกสัญญาถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์ ทั้งที่ในคำวินิจฉัยก็มีได้ตัดดอกเบี้ยใน
ส่วนนี้ เป็นเพียงข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขข้อผิด
พลาดหรือข้อผิดพลาดนั้นได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 143 วรรคหนึ่ง

การที่ศาลชั้นต้นมิได้พิพากษาถึงดอกเบี้ยในหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีช่วงระหว่าง
วันถัดจากวันเลิกสัญญาถึงวันฟ้องให้แก่โจทก์ ทั้งที่ในคำวินิจฉัยก็มีได้ตัดดอกเบี้ยใน
ส่วนนี้ เป็นเพียงข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยซึ่งศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขข้อผิด
พลาดหรือข้อผิดพลาดนั้นได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 143 วรรคหนึ่ง

(สมลักษณ์ จัดกระบวนพล-บุญธรรม อยู่พัก-ประกาศ นุรพางกูร)

ศาลแพ่ง - นายเฉลิมชัย ตันตยานนท์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>